

Zmluva o spolupráci

*v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov*

uzavretá medzi

čl. I. Zmluvné strany

1./

so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

štatutárny orgán – konateľ:

- ďalej len ako „**objednávateľ**“

a

1./

– fyzická osoba - podnikateľ (živnostník)

miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

- ďalej len ako „**poskytovateľ**“

čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy o spolupráci (ďalej len ako „Zmluva“) je poskytovanie služby inštruktáže v odboru murár vedenia motorového vozidla v rozsahu živnosti poskytovateľa a zabezpečovanie rozvozu a predaja tovaru objednávateľa na základe objednávok objednávateľa, a to v mene a na účet objednávateľa, za dohodnutú odplatu, to všetko výlučne na území EÚ Slovenskej republiky.

čl. III.

Doba platnosti zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude službu objednávateľovi poskytovať **počnúc dňom DD.MM.2025**, a to na **dobu neurčitú**. Letné prázdniny?

čl. IV.

Odplata za poskytované služby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľovi vznikne **nárok na odplatu** len v prípade, ak službu riadne poskytol, splnil si všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, poskytnutú službu objednávateľovi riadne vyúčtoval, objednávateľovi predložil všetky potrebné doklady (najmä príslušné potvrdenia o dodaní tovaru a pod.), poskytnutú službu objednávateľovi riadne vyfaktoval a pri poskytovaní služby objednávateľovi nespôsobil žiadnu škodu.
2. Objednávateľ bude poskytovateľovi uhrádzať faktúru za služby ním poskytované v danom kalendárnom mesiaci ako celok vždy k 10. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu poskytovateľ ním poskytované služby vyfaktoval.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude objednávateľovi svoje služby fakturovať na základe mesačnej sadzby poskytovania služieb.
4. Zmluvné strany sa dohodli na odplate poskytovateľa služby vo výške **55 €** (slovom: päťdesiatpäť eur) **za každý 1 deň poskytovania služby**.

čl. V.

Osobitné dojednania zmluvných strán

1. Objednávateľ poskytovateľovi pre účely riadneho plnenia Zmluvy pri uzavretí Zmluvy poskytne motorové vozidlo **Mercedes GL420 EČV AOREAL1 Citroen Jumper, EČV: XXXXX**, ktoré je určené ako **hlavné motorové vozidlo** k plneniu Zmluvy.
Objednávateľ poskytovateľovi sa zaväzuje zabezpečiť ďalšie motorové vozidlo **Citroen Mercedes Vito280 EČV BS-992BA Jumper, EČV:**, ktoré bude slúžiť ako **záložné motorové vozidlo** pre prípad poruchy hlavného motorového vozidla.

Poskytovateľ svojím podpisom na Zmluve zároveň potvrdzuje prevzatie hlavného motorového vozidla vrátane príslušných kľúčov a dokladov.

2. Objednávateľ poskytovateľovi pre účely riadneho plnenia Zmluvy pri uzavretí Zmluvy poskytne **trezor** s hotovostnými peňažnými prostriedkami v sume vo výške **300 €** (slovom:

tristo eur), slúžiaci pre vydávanie prostriedkov zákazníkom objednávateľa pri predaji tovaru objednávateľa poskytovateľom v prípade úhrady za tovar v sume vyššej ako je cena tovaru.

*Poskytovateľ svojím podpisom na Zmluve zároveň potvrdzuje prevzatie predmetného trezoru a hotovosti v sume vo výške **300 €** (slovom: tristo eur).*

3. Objednávateľ poskytovateľovi pre účely riadneho plnenia Zmluvy pri uzavretí Zmluvy poskytne mobilný telefón zn. _____, so SIM kartou registrovanou na tel. č.: _____

Poskytovateľ svojím podpisom na Zmluve zároveň potvrdzuje prevzatie predmetného mobilného telefónu.

4. Objednávateľ poskytovateľovi pre účely riadneho plnenia Zmluvy pri uzavretí Zmluvy poskytne prenosnú registračnú pokladnicu pridelenú daňovým úradom, typ výrobné číslo: _____, kód: _____

Poskytovateľ svojím podpisom na Zmluve zároveň potvrdzuje prevzatie predmetnej prenosnej registračnej pokladnice.

5. Objednávateľ poskytovateľovi každý deň pri začatí poskytovania služby odovzdá príslušné množstvo tovaru, ktorý objednávateľ naloží do motorového vozidla používaného poskytovateľom. Odovzdanie a prevzatie tovaru zmluvné strany potvrdia na príslušnom dodacom liste.
6. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za zverené hodnoty uvedené v bodoch 1. až 4. tohto článku Zmluvy a za odovzdaný tovar uvedený v bode 5. tohto článku Zmluvy v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a to v plnej výške.

čl. V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

7. Zmluvné strany sú povinné pri plnení Zmluvy poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť.

8. **Objednávateľ je povinný:**

- a) zabezpečiť, aby motorové vozidlá, ktoré poskytovateľovi poskytne pre účely riadneho poskytovania služby, boli vždy v stave spôsobilom na riadne užívanie, vrátane zabezpečovania technických kontrol vozidiel,
- b) uhradiť poskytovateľovi na základe ním predložených dokladov o kúpe pohonných hmôt použitých v motorových vozidlách cenu týchto pohonných hmôt,

c) poskytovať poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby poskytovateľ mohol službu poskytovať riadne a včas,

d) zaplatiť poskytovateľovi za ním riadne a včas poskytnuté služby dohodnutú odplatu.

9. **Poskytovateľ je pri poskytovaní služby najmä povinný:**

a) postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorá sa na poskytovanie služby vyžaduje,

b) dbať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, a to najmä v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle súvisiacich právnych predpisov, ako aj v zmysle príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom službu podľa pokynov objednávateľa poskytuje,

c) prispôbiť jazdu charakteru tovaru, ktorý má podľa jednotlivých objednávok objednávateľa prepraviť (ďalej len ako „tovar“) a zároveň dbať na udržiavanie primeranej spotreby pohonných hmôt motorového vozidla,

d) dodržiavať pravidelné prestávky (odpočinok), povinnosť dodržiavania ktorých mu vyplýva z príslušných právnych predpisov,

e) dodržiavať pokyny objednávateľa uvedené v objednávke služby a riadne plniť úlohy objednávateľom v objednávke služby jemu určené,

f) vykonávať na vlastné finančné a časové náklady bežnú údržbu motorového vozidla,

g) oznamovať bez zbytočného odkladu objednávateľovi potrebu vykonania pravidelnej údržby motorového vozidla, ako aj vznik akéhokoľvek poškodenia motorového vozidla, či väd väčšieho rozsahu na motorovom vozidle, o ktorých sa pri používaní motorového vozidla dozvedel,

h) tovar prepravovať s odbornou starostlivosťou, dbať najmä na riadne uloženie tovaru v nákladnom priestore motorového vozidla tak, aby sa zabránilo svojvoľnému pohybu tovaru počas jeho prevozu, dbať na riadne zabezpečenie motorového vozidla proti neoprávnenému vniknutiu do neho, ako aj proti krádeži motorového vozidla, ďalej dbať na riadne vyloženie tovaru z motorového vozidla, ako aj na vedenie motorového vozidla spôsobom, ktorý zabezpečí minimalizáciu rizika vzniku prípadných škôd na prevážanom tovare,

i) tovar v mieste určenia kupujúcemu – prijímateľovi tovaru riadne odovzdať,

j) pri odovzdaní tovaru kupujúcemu – prijímateľovi vystaviť a odovzdať mu príslušný pokladničný doklad,

k) v nákladnom priestore motorového vozidla počas celej doby prepravovania tovaru udržiavať teplotu stanovenú príslušným právnym predpisom,

l) na vlastné náklady uzavrieť na dobu poskytovania služby poistenie zodpovednosti za škodu cestného nákladného dopravcu.

10. V prípade, že poskytovateľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bode 3 alebo povinnosť, ktorá mu vyplýva z príslušných právnych predpisov, zodpovedá za škodu tým spôsobenú v plnom rozsahu.

11. Zmluvná strana, ktorej kontaktné údaje uvedené v Zmluve sa zmenili, je povinná bez zbytočného odkladu po tejto zmene oznámiť svoje nové kontaktné údaje druhej zmluvnej strane; to isté platí o zmene iných údajov dôležitých pre tento zmluvný vzťah.

čl. VI.

Skončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany sa kedykoľvek môžu písomne dohodnúť na skončení zmluvného vzťahu. V takom prípade zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným v takejto dohode.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek z nich môže Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

3. V prípade, že poskytovateľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v čl. V. bod 3., objednávateľ je oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť; v takom prípade zmluvný vzťah zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy poskytovateľovi.

4. Po skončení zmluvného vzťahu je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi jemu poskytnuté motorové vozidlá, ako aj všetko, čo od objednávateľa služby za účelom poskytovania služby počas trvania Zmluvy prijal.

čl. VII.

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Písomnosťou podľa Zmluvy sa rozumie písomnosť vyhotovená predovšetkým v listinnej forme. Rovnocennou písomnosťou podľa Zmluvy je aj písomnosť vyhotovená v elektronickej podobe (napr. e-mail, SMS). Za doručenie sa podľa Zmluvy považuje aj písomnosť, ktorá bola adresátovi preukázateľne odoslaná a dostala sa do sféry jeho dispozície, a to aj v prípade, že ju adresát odmietol prijať. V takomto prípade sa za deň doručenia písomnosti považuje deň odmietnutia jej prijatia.
3. Zmluva môže byť dopĺňovaná len číslovanými a datovanými písomnými dodatkami k nej, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej, určitej zmluvnej vôle Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 obdrží každá zo zmluvných strán.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

, dňa

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

.....

.....

konateľ

živnostník